

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 163 del 15/03/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 76 del 15/03/2024

OGGETTO: “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale.
Approvazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento.-
CUP: C84E22000010004 **CIG:** 9988189250 **Imp.** **Cap.** 1265 - **Cod.** 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace gestisce direttamente, tramite il personale dipendente, il cimitero comunale;
- il civico cimitero è caratterizzato da una permanente carenza di tombe, edicole funerarie, cappelle di famiglia ed ossari/cenerari che rende necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le esigenze dei cittadini anche per gli anni futuri;
- la tumulazione delle salme costituisce un servizio pubblico essenziale la cui continuità è imprescindibile per l'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale”, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64, suddiviso in € 128.283,85 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.704,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 34.427,54;
- con propria determinazione n° 29 del 27.01.2022 è stato conferito incarico, all'Arch. Domenico Passafaro, per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'importo di € 14.745,40 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 15,00 % sull'importo posto a base di gara;
- con propria determinazione n° 224 del 14/04/2023 è stato conferito incarico, all'Ing. Celia Emanuele, per l'epletamento del servizio di collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori in oggetto;

Valutato che:

- mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con determinazione n° 537 del 01.09.2023 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l che ha offerto un ribasso percentuale del 19,98 % pari ad un importo netto di € 74.805,45 oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA al 10%;
- con determinazione n° 727 del 26/10/2023 si è proceduto alla liquidazione alla ditta appaltatrice dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale pari a € 22.462,02 (esclusa IVA) per i lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale;
- con propria determinazione n° 803 del 01/12/2023, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l con sede in via Emilia n° 35/B a Catanzaro (CZ) - P.I. 03179940790, per l'importo complessivo dei lavori di € 112.310,11, al netto del ribasso d'asta offerto del 19,98 %, comprensivo di € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

Dato atto che:

- con verbale del 27.09.2023 si è proceduto alla consegna sotto riserve di legge dei lavori in argomento;
- con contratto stipulato sul portale Mepa RDO n° 3703236 del 18.10.2023, i lavori vennero aggiudicati all'impresa GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l per l'importo complessivo dei lavori di € 112.310,11, al netto del ribasso d'asta offerto del 19,98%, comprensivo di € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con determinazione n° 01 del 03/01/2024, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto alla concessione di una proroga di giorni trenta (30) del termine di esecuzione dei lavori;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Considerato che la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatta dal Direttore dei lavori incaricato, Arch. Domenico Passafaro, è stata trasmessa con nota acquisita al prot. n° 2080 del 15.03.2024, come di seguito elencata:

- ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n° 1;
- ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15.03.2024;
- ✓ Certificato di pagamento n° 1;

Rilevato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 64.165,74 oltre I.V.A. al 10%, al netto del recupero dell'anticipazione concessa;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 per i lavori di “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale” - CUP: C84E22000010004, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Domenico Passafaro, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 2080 del 15.03.2024, come di seguito elencata:
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n° 1;
 - ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 15.03.2024
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
2. di approvare, come approva, il 1° S.A.L. dei lavori di “*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale, così come redatti dal Direttore dei Lavori;
3. di approvare, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 64.165,74 oltre I.V.A. al 10%, così come redatto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 9988189250;
7. di prendere atto che il Responsabile del Progetto è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L.;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1265 - Cod. 1209202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)